

**LEY QUE DEROGA NORMAS QUE FAVORECEN
LA IMPUNIDAD Y DEBILITAN LA LUCHA CONTRA
EL CRIMEN**

Los **Congresistas de la República** que suscriben la presente propuesta legislativa, en uso de las facultades conferidas por el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, proponen el siguiente proyecto de Ley:

FÓRMULA LEGAL

LEY QUE DEROGA NORMAS QUE FAVORECEN LA IMPUNIDAD Y DEBILITAN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN

Artículo 1.- Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto derogar las normas que debilitan el sistema de persecución penal del Estado, restableciendo la plena vigencia del principio de legalidad, el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad.

Artículo 2.- Finalidad

La presente Ley tiene por finalidad garantizar la defensa del Estado de Derecho y el fortalecimiento institucional del sistema de justicia, así como la lucha contra la inseguridad ciudadana, estableciendo que ninguna norma limite la investigación, juzgamiento o sanción de delitos graves.

Artículo 3.- Derogación de normas

Se derogan las siguientes leyes:

- **Ley 31751**, Ley que modifica el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal para modificar la suspensión del plazo de prescripción.
- **Ley 31990**, Ley que modifica los artículos 473, 476-A y 481-A del Nuevo Código Procesal Penal, a fin de fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz
- **Ley 32054**, Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, y la Ley 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal, a fin de optimizar la democracia representativa y establecer medidas para la lucha contra la corrupción en las organizaciones políticas.
- **Ley 32108**, Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635; la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado; y la Ley 27379, Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares, a fin de determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal.
- **Ley 32138**, Ley que modifica la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado, modificada por la Ley 32108.
- **Ley 32181**, Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, y el Nuevo Código Procesal presunción Penal, Decreto Legislativo 957,



**LEY QUE DEROGA NORMAS QUE FAVORECEN
LA IMPUNIDAD Y DEBILITAN LA LUCHA CONTRA
EL CRIMEN**

a fin de garantizar el principio de inocencia y brindar mayor protección al personal de la Policía Nacional del Perú.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. - Continuidad de los procesos y restablecimiento de la normativa previa

Los procesos judiciales y las investigaciones fiscales afectadas por la aplicación de las normas derogadas se adecuan al marco legal vigente antes de su promulgación, garantizando el principio de legalidad, así como el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tanto en cuanto al derecho de acceso a la justicia como al derecho al debido proceso en sus diversas manifestaciones.

Lima, mayo de 2026

HECTOR ACUÑA PERALTA
Congresista de la República

**LEY QUE DEROGA NORMAS QUE FAVORECEN
LA IMPUNIDAD Y DEBILITAN LA LUCHA CONTRA
EL CRIMEN**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA

1. Contexto y necesidad de la iniciativa

Durante los últimos años, el Perú ha experimentado un proceso legislativo caracterizado por la aprobación de diversas normas en materia penal y procesal penal que, lejos de fortalecer la persecución del delito, han producido efectos regresivos en la eficacia del sistema de justicia y en la confianza ciudadana en las instituciones. Estas reformas, aprobadas en distintos momentos del actual periodo parlamentario, han sido presentadas bajo el argumento de optimizar procedimientos, garantizar derechos o actualizar conceptos jurídicos; sin embargo, su aplicación práctica ha demostrado que generan un debilitamiento estructural del aparato estatal encargado de investigar, procesar y sancionar los delitos.

La necesidad de esta iniciativa se fundamenta en el impacto negativo que ha tenido la vigencia de un conjunto de leyes que, en su conjunto, han limitado la acción penal del Estado, reducido las herramientas de investigación y favorecido la impunidad frente a delitos graves. Entre ellas se encuentran la Ley 31751, que modifica la suspensión del plazo de prescripción; la Ley 31990, sobre colaboración eficaz; la Ley 32054, que altera el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas y de las organizaciones políticas; la Ley 32108 y la Ley 32138, que modifican la Ley contra el Crimen Organizado; y la Ley 32181, que introduce cambios en las medidas provisionales de carácter penal ante el uso de la fuerza policial. Todas estas normas, de manera individual y acumulativa, han alterado el equilibrio del sistema penal, reduciendo su capacidad preventiva y sancionadora.

El debilitamiento de las herramientas investigativas y procesales ha sido uno de los efectos más notorios. Algunas de estas leyes han limitado las posibilidades del Ministerio Público de actuar eficazmente frente a delitos complejos. Las modificaciones en los plazos de prescripción o en los procedimientos de colaboración eficaz han generado espacios de incertidumbre jurídica que son aprovechados para dilatar procesos o invalidar pruebas, afectando la posibilidad de alcanzar condenas firmes. Ello ha conducido a que investigaciones relevantes, en curso desde hace años, enfrenten obstáculos innecesarios derivados de disposiciones legislativas que no responden a la lógica de eficiencia y transparencia que debe regir el sistema penal.

Asimismo, la reducción o distorsión de la responsabilidad penal de actores colectivos como organizaciones políticas ha introducido un nuevo foco de preocupación institucional. Las reformas recientes han atenuado los mecanismos de control y sanción frente a conductas delictivas cometidas en el ámbito político, debilitando el principio de responsabilidad y socavando los avances logrados en materia de prevención de la corrupción.

**LEY QUE DEROGA NORMAS QUE FAVORECEN
LA IMPUNIDAD Y DEBILITAN LA LUCHA CONTRA
EL CRIMEN**

Esta tendencia contradice la evolución de los sistemas jurídicos modernos, que tienden a fortalecer la rendición de cuentas de las personas jurídicas en la comisión de delitos económicos o contra la administración pública. Ello, además de ir en contra de lo señalado por el propio Tribunal Constitucional, entidad que subraya que la lucha contra la corrupción en todas sus formas constituye un interés de rango constitucional que el Estado tiene el deber de proteger. En este sentido, sostuvo que "el interés constitucional de combatir la corrupción viene reforzado desde la Constitución"¹.

La modificación del marco normativo aplicable al crimen organizado constituye otro de los aspectos más sensibles. Las reformas introducidas por la Ley 32108 y la Ley 32138 a la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, han restringido las condiciones para la tipificación y persecución de las organizaciones criminales, afectando la capacidad del Estado para enfrentar redes delictivas estructuradas y con alta capacidad de infiltración en las instituciones públicas. En un contexto nacional marcado por el incremento de la violencia organizada, la trata de personas, el narcotráfico, la extorsión y el sicariato, resulta contradictorio debilitar las herramientas legales destinadas precisamente a combatir estos fenómenos.

En términos institucionales, las normas mencionadas han generado también un efecto deslegitimador sobre el sistema de justicia. La aprobación recurrente de disposiciones que alteran las competencias de los operadores judiciales y fiscales, reducen sus facultades o condicionan su independencia funcional, ha sido percibida por la ciudadanía como una intromisión legislativa que debilita la autonomía de los órganos encargados de la persecución penal. Esa percepción de interferencia política se traduce en una pérdida de confianza en el sistema judicial y en un deterioro de la imagen del Congreso como órgano de representación nacional comprometido con la justicia y la seguridad ciudadana.

En el plano social, las consecuencias son igualmente preocupantes. La percepción de impunidad, reforzada por la aprobación de normas que dificultan la sanción de delitos, erosiona el tejido social y fomenta el desencanto ciudadano respecto del Estado de Derecho. Cuando la población observa que la ley puede ser modificada para reducir la eficacia de las investigaciones o proteger a determinados sectores, la autoridad de las instituciones pierde legitimidad y se debilita la cohesión democrática. Esta situación vulnera no solo la confianza en la justicia, sino también la estabilidad política y la gobernabilidad.

La situación descrita se agrava por la desconexión de estas reformas con los compromisos internacionales asumidos por el Perú en materia de lucha contra la corrupción, el crimen organizado y la defensa de los derechos humanos. Los tratados ratificados por el Estado, como la Convención Americana sobre

¹ Sentencia recaída en el Expediente 00017-2011-PI/TC, fundamento 17. Respecto a delitos más graves donde no puede adoptarse medidas en favor de la impunidad, Cfr. Sentencia recaída en el Expediente 0024-2010-AI/TC.

**LEY QUE DEROGA NORMAS QUE FAVORECEN
LA IMPUNIDAD Y DEBILITAN LA LUCHA CONTRA
EL CRIMEN**

Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de Palermo, imponen la obligación de fortalecer, no debilitar, las capacidades estatales para investigar y sancionar los delitos más graves. La existencia de normas que obstaculizan ese mandato no solo genera responsabilidad internacional, sino que afecta la cooperación judicial y policial con otros países y organismos multilaterales.

Así, se ha señalado que, en lo concreto, respecto a estas leyes, en especial, la Ley 32108:

*"(...) cabe hacer referencia a la vulneración de los artículos 1 y 3 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en la medida en que hacen referencia a la finalidad de la convención de que los Estados persigan y repriman eficazmente las diversas formas de corrupción. Ahora bien, cuando se trate de delitos de lavado de activos provenientes de actos de corrupción que se han dado en el marco de la operatividad de organizaciones criminales, también se puede apreciar una vulneración específica de otros artículos de esta Convención, como los artículos 14 y 23, que tienen por finalidad que los Estados prevengan, investiguen y sancionen eficazmente el lavado de activos provenientes de delitos de corrupción"*².

Por todas estas razones, la presente iniciativa de ley busca corregir un conjunto de distorsiones legales que, acumuladas en el tiempo, han debilitado los cimientos de la justicia penal. No se trata de una medida aislada ni de una reforma técnica menor, sino de una decisión política orientada a restablecer el principio de legalidad, reforzar la eficacia del sistema judicial y garantizar el derecho de la ciudadanía a vivir en un entorno seguro y con instituciones confiables, es decir, se apunta a tres objetivos principales:

- Restablecer la capacidad del Estado para investigar, procesar y sancionar eficazmente los delitos, en especial aquellos vinculados con la corrupción, la criminalidad organizada y los delitos graves contra la administración pública.
- Garantizar la coherencia normativa del sistema penal, eliminando disposiciones contradictorias que reducen plazos, obstaculizan la acción fiscal o debilitan los instrumentos de investigación y sanción.
- Reafirmar la legitimidad democrática de las instituciones de justicia, reforzando la confianza ciudadana en la administración de justicia y en la igualdad ante la ley.

² CHANJAT DOCUMET, Rafael. "Apuntes sobre la inconstitucionalidad de la Ley 32108 de crimen organizado". Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2024. En: <https://facultad-derecho.pucp.edu.pe/ventana-juridica/apuntes-sobre-la-inconstitucionalidad-de-la-ley-32108-de-crimen-organizado/>

**LEY QUE DEROGA NORMAS QUE FAVORECEN
LA IMPUNIDAD Y DEBILITAN LA LUCHA CONTRA
EL CRIMEN**

2. Fundamentos constitucionales y legales

La presente iniciativa se sostiene sobre una base constitucional y legal sólida que exige la coherencia interna del ordenamiento jurídico, la prevalencia de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y el deber indeclinable del Estado de garantizar la seguridad, la justicia y la integridad institucional. Desde esa perspectiva, la derogación de las normas indicadas responde a mandatos constitucionales y a obligaciones legales y convencionales que obligan a la acción legislativa correctiva cuando leyes internas vulneran principios superiores del sistema constitucional.

En primer lugar, la Constitución Política del Perú establece principios y deberes que resultan determinantes. Así, el artículo 44 impone al Estado la obligación de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y la protección de la persona humana; el artículo 55 integra los tratados internacionales sobre derechos humanos al derecho interno, configurando así el bloque de constitucionalidad; el artículo 138 reafirma la función constitucional del Poder Judicial como órgano encargado de administrar justicia; y el artículo 159 reconoce al Ministerio Público como ente rector de la acción penal pública y defensor de la legalidad. Estas previsiones constitucionales sitúan al legislador en una obligación de respetar y armonizar las normas internas con los compromisos internacionales y con los principios estructurales del Estado de Derecho.

En segundo lugar, los principios rectores del derecho penal y procesal (v.g. principio de legalidad, presunción de inocencia, debido proceso en sus diversas manifestaciones) constituyen límites materiales a la potestad legislativa penal. Dichos principios exigen que las reformas orientadas a proteger garantías no se conviertan en instrumentos de impunidad ni desarmen, de facto, las funciones esenciales del Ministerio Público y del Poder Judicial.

En línea con lo anteriormente expuesto, Human Rights Watch ha señalado:

"Nuestros hallazgos indican que, en lugar de fortalecer las instituciones públicas para combatir el crimen organizado, el Congreso (...) ha debilitado la independencia y la capacidad de jueces y fiscales, facilitando la expansión del crimen organizado.

El Congreso ha limitado drásticamente los mecanismos de cooperación eficaz, lo cual debilita los esfuerzos para dismantlar grupos criminales y detectar conexiones con funcionarios corruptos. También ha modificado la definición de "crimen organizado" en el Código Penal para excluir delitos de corrupción y ha creado obstáculos a los allanamientos (...)”³.

³ Human Rights Watch. "Legislar para la impunidad. Cómo el Congreso del Perú permite el avance del crimen organizado". 8 de julio de 2025 <https://www.hrw.org/es/report/2025/07/08/legislar-para-la-impunidad/como-el-congreso-del-peru-permite-el-avance-del-crimen>

**LEY QUE DEROGA NORMAS QUE FAVORECEN
LA IMPUNIDAD Y DEBILITAN LA LUCHA CONTRA
EL CRIMEN**

Por otra parte, la arquitectura del derecho internacional en materia penal y de derechos humanos integra obligaciones concretas que tienen rango supranacional dentro del sistema jurídico peruano. El Perú ha ratificado instrumentos esenciales (entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de Palermo) que imponen deberes de investigación, sanción y reparación frente a delitos graves.

En consecuencia, cuando una ley nacional introduce limitaciones que impiden el cumplimiento de tales obligaciones, se produce una contradicción normativa que debe ser corregida por el propio órgano legislativo para evitar responsabilidad internacional y asegurar la coherencia del bloque de constitucionalidad.

Del mismo modo, la jurisprudencia interamericana ha deslindado con claridad la ilegitimidad de disposiciones internas que constituyan instrumentos de impunidad (amnistías, indultos extensivos, disposiciones de prescripción o excluyentes de responsabilidad que impidan la investigación y sanción de violaciones graves) y ha establecido el deber estatal de remover obstáculos de hecho y de derecho que impidan la investigación eficaz⁴. Dichos pronunciamientos configuran estándares de interpretación obligatorios para los órganos internos y orientan el ejercicio del control de convencionalidad por parte de jueces y tribunales. Estos estándares interamericanos refuerzan la idea de que la existencia de leyes que limitan la persecución penal frente a hechos de especial gravedad resulta incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos y con el propio orden constitucional peruano que incorpora esos tratados.

De otro lado, el principio de separación de poderes y la autonomía funcional de las fiscalías y los tribunales exigen que la legislación penal no invada competencias judiciales ni someta la persecución penal a criterios de carácter extraordinario que debiliten la acción institucional. Legislaciones que condicionan o restringen indebidamente la actuación del Ministerio Público o alteran el régimen probatorio y procesal pueden constituir una injerencia en funciones propias de la judicatura y la fiscalía, con efectos perniciosos sobre la independencia judicial y la tutela jurisdiccional efectiva.

En ese sentido, la derogación propuesta se orienta a garantizar que las instituciones competentes actúen con la autonomía y herramientas técnicas necesarias para la persecución del delito, evitando interferencias legales regresivas.

En suma, los fundamentos constitucionales y legales de la iniciativa son múltiples y convergentes, pues obedecen a mandatos constitucionales claros, a

⁴ Cfr. *Caso Tenorio Roca y otros vs. Perú*. Sentencia de 22 de junio de 2016 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C No. 314, *Caso La Cantuta vs. Perú*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 162, 29 de noviembre de 2006, *Caso Barrios Altos y otros vs. Perú*. Sentencia de Fondo. Serie C No. 75, 14 de marzo de 2001, entre otros.

**LEY QUE DEROGA NORMAS QUE FAVORECEN
LA IMPUNIDAD Y DEBILITAN LA LUCHA CONTRA
EL CRIMEN**

obligaciones internacionales ratificadas por el Estado, a exigencias del derecho penal y procesal en materia de proporcionalidad y eficacia, y a la necesidad de preservar la independencia institucional y la confianza ciudadana. La derogación de las normas señaladas es, en consecuencia, una medida jurídicamente fundada, necesaria para restablecer la coherencia del sistema normativo y para asegurar que el Perú cumpla con sus deberes internos e internacionales en materia de justicia y lucha contra la impunidad.

3. Fundamentación política e institucional

La propuesta de derogación de las normas que favorecen la impunidad y debilitan la lucha contra el crimen se sustenta en la necesidad política e institucional de restaurar la autoridad del Estado, fortalecer la confianza ciudadana en la justicia y reafirmar el principio de responsabilidad frente al delito como eje de convivencia democrática.

El sentido de esta iniciativa no se reduce a un ajuste técnico del sistema penal, sino que constituye un acto de reafirmación del Estado de Derecho frente a una tendencia legislativa que, de manera progresiva, ha erosionado las capacidades del sistema de persecución penal, debilitando el equilibrio entre las garantías individuales y el interés público de proteger a la sociedad.

Durante los últimos años, el país ha experimentado una creciente preocupación por la proliferación de normas penales y procesales que, bajo el argumento de proteger derechos o corregir excesos del sistema, han tenido en los hechos un efecto contrario, es decir, la reducción de las posibilidades reales del Estado para investigar, sancionar y prevenir el crimen organizado, la corrupción y otros delitos graves. Este fenómeno ha sido calificado por diversos sectores de la sociedad civil, la prensa y organismos especializados como la "normalización de la impunidad legislativa"⁵. Las seis leyes comprendidas en este proyecto se inscriben en esa tendencia y han contribuido a debilitar la capacidad institucional del sistema de justicia, generar incertidumbre entre los operadores jurídicos y enviar un mensaje de tolerancia frente a la criminalidad.

En el plano político, la aprobación de tales normas refleja una preocupante instrumentalización del poder legislativo, en la que decisiones de política penal se adoptan sin una evaluación técnica ni un diálogo estructurado con los órganos del sistema de justicia, lo cual no solo afecta la calidad democrática del proceso legislativo, sino que también compromete la legitimidad del Congreso ante la ciudadanía⁶. El Parlamento, como poder del Estado, tiene la potestad de legislar,

⁵ Cfr. Diario La República. "Estas son las 8 leyes pro crimen que aprobó el Congreso". Lima, 23 de octubre de 2025. En: <https://larepublica.pe/politica/2025/10/23/congreso-aprobo-8-leyes-a-favor-del-crimen-organizado-el-legado-de-dina-boluarte-respaldado-por-el-gobierno-de-jeri-hnews-1112947>

⁶ Cfr. Panamericana Televisión. "Expertos piden derogar "leyes pro crimen" aprobadas por el Congreso". Lima, 28 de octubre de 2025. En: <https://panamericana.pe/24horas/locales/457191-expertos-piden-derogar-leyes-pro-crimen-aprobadas-congreso>

**LEY QUE DEROGA NORMAS QUE FAVORECEN
LA IMPUNIDAD Y DEBILITAN LA LUCHA CONTRA
EL CRIMEN**

pero esa potestad está sujeta a límites de razonabilidad, proporcionalidad y respeto a los fines superiores de la Constitución. La función política del legislador debe ser la de garantizar la estabilidad institucional y la seguridad jurídica, no la de producir normas que fragmenten el orden jurídico ni socaven la confianza en las instituciones.

Desde el punto de vista institucional, las normas que se propone derogar han generado impactos negativos sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal. Varias de ellas han restringido la eficacia de la acción penal al ampliar los márgenes de prescripción, establecer causales de exclusión o alterar la calificación de delitos de organización criminal, lo que ha debilitado la capacidad del Ministerio Público para perseguir delitos complejos y del Poder Judicial para impartir justicia en plazos razonables. La acumulación de estas reformas ha afectado la coherencia del sistema y ha incrementado la percepción ciudadana de que el Estado no está en condiciones de hacer frente al crimen con firmeza ni transparencia.

El debilitamiento del sistema penal tiene también consecuencias políticas directas, en tanto un Estado que no logra sancionar los delitos pierde legitimidad frente a sus ciudadanos, y un sistema que genera privilegios normativos erosiona el principio de igualdad ante la ley.

La impunidad no solo lesiona a las víctimas, sino que deteriora la confianza colectiva en la justicia, incentiva la corrupción y alimenta la sensación de inseguridad. Por ello, la decisión de derogar las leyes mencionadas constituye un acto legislativo de reafirmación del principio republicano en el que todos los ciudadanos y funcionarios, sin excepción, deben estar sometidos a la ley, y ninguna disposición normativa puede ser usada para neutralizar la acción del Estado frente al delito. Asimismo, y desde esta misma perspectiva institucional, esta propuesta reivindica el papel del Congreso como órgano de control y corrección normativa.

En un contexto en que parte de la legislación penal ha sido aprobada sin el necesario contraste técnico, la derogación representa una oportunidad de rectificación y fortalecimiento del equilibrio de poderes. De esta manera, el Parlamento ejerce una función de autodepuración, asumiendo su responsabilidad frente al país y demostrando que la función legislativa incluye también la corrección de sus propios desvíos, en consonancia con el principio de rendición de cuentas.

La propuesta también responde a una necesidad de fortalecimiento del sistema de justicia en su conjunto. El Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional requieren un marco normativo claro, estable y coherente que respalde su actuación frente al crimen. La derogación de estas normas permitirá restablecer un entorno normativo más predecible, uniforme y coherente con las funciones constitucionales de cada entidad.



**LEY QUE DEROGA NORMAS QUE FAVORECEN
LA IMPUNIDAD Y DEBILITAN LA LUCHA CONTRA
EL CRIMEN**

De otro lado, a nivel discursivo, esta iniciativa reafirma un mensaje central: la seguridad, la justicia y la integridad institucional son bienes públicos que el Estado tiene el deber de proteger frente a cualquier intento de debilitamiento. En tiempos de crisis de confianza, la eliminación de normas que facilitan la impunidad constituye una señal de coherencia moral y política. Supone reconocer que no hay justicia sin responsabilidad, ni Estado de Derecho sin límites al poder. Derogar leyes injustas o regresivas no es un acto de confrontación política, sino una expresión de madurez institucional y compromiso con el bien común.

Por tanto, desde una perspectiva política e institucional, el proyecto de ley busca restablecer el equilibrio perdido entre la autoridad del Estado y los derechos de los ciudadanos, devolver coherencia a la política criminal, fortalecer el control parlamentario y reconstituir la confianza ciudadana en la justicia. Representa, en suma, una acción correctiva necesaria para evitar que el sistema penal se convierta en un espacio de privilegios y para reafirmar el principio básico sobre el que descansa toda democracia constitucional, esto es, que la ley es igual para todos y que ninguna norma puede estar por encima del deber de justicia.

4. Marco Normativo

Esta iniciativa se fundamenta en las siguientes normas:

- Constitución Política del Perú.
- Convención Americana de Derechos Humanos
- Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo).
- Código Penal, Decreto Legislativo 635.
- Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957.
- Ley N° 30077, Ley contra el crimen organizado
- Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa.
- Decreto Supremo N° 007-2022-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa.

II. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO

**LEY QUE DEROGA NORMAS QUE FAVORECEN
LA IMPUNIDAD Y DEBILITAN LA LUCHA CONTRA
EL CRIMEN**

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de la Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2022-JUS, el análisis de impactos cuantitativos y/o cualitativos de la norma consiste en un método de análisis para el impacto y los efectos que tiene una propuesta legislativa sobre diversas variables que afectan a los actores, la sociedad y el bienestar general, de tal forma que permite cuantificar los costos y beneficios o en su defecto posibilita apreciar analíticamente beneficios y costos no cuantificables.

En esa línea, el marco jurídico vigente establece que el análisis costo beneficio es obligatorio en todos los proyectos normativos, y en particular en aquellas de desarrollo constitucional, en las leyes orgánicas o de reformas del Estados, leyes que incidan en aspectos económicos, financieros, productivos o tributarios; y leyes relacionadas con política social y ambiental⁷.

Al respecto, conforme al planteamiento del presente proyecto de ley, a partir de su entrada en vigencia se busca restablecer la coherencia y eficacia del sistema penal peruano, eliminando del ordenamiento jurídico aquellas disposiciones que debilitan la persecución del delito y favorecen la impunidad. Con ello, se asegura la plena vigencia del Estado de Derecho y se refuerzan los principios de legalidad, igualdad ante la ley y responsabilidad penal efectiva, pilares esenciales de un sistema democrático y justo.

De esta manera, la iniciativa legislativa deroga de manera integral un conjunto de normas que, en distintos ámbitos del Derecho Penal y Procesal Penal, introdujeron limitaciones, excepciones o modificaciones regresivas que han sido ampliamente cuestionadas por instituciones del sistema de justicia, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en materia penal. Dichas leyes afectaron la capacidad del Estado para investigar y sancionar delitos graves, redujeron los mecanismos de persecución penal y debilitaron la lucha contra la criminalidad organizada, la corrupción y la inseguridad ciudadana.

En este sentido, el análisis costo-beneficio de la medida evidencia impactos constitucionales, institucionales y sociales positivos, pues se fortalece la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial, se garantiza la predictibilidad y coherencia del sistema de justicia penal, y se restituye la confianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado para sancionar la criminalidad. Asimismo, se reafirma el compromiso del Perú con los principios consagrados en la Constitución Política y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos y justicia penal, en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

⁷

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 9.2 del artículo 9 del Decreto Supremo 007-2022-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa.



**LEY QUE DEROGA NORMAS QUE FAVORECEN
LA IMPUNIDAD Y DEBILITAN LA LUCHA CONTRA
EL CRIMEN**

La derogación conjunta de las normas mencionadas no genera vacíos legales ni conflictos normativos, dado que no suprime tipos penales ni altera el régimen sustantivo vigente. Por el contrario, corrige distorsiones que erosionaban la eficacia de la persecución penal y vulneraban principios constitucionales esenciales, restableciendo la coherencia del sistema jurídico nacional con los estándares internacionales en materia de legalidad, justicia y lucha contra la impunidad.

En este contexto, el siguiente cuadro muestra los efectos directos e indirectos que el proyecto generará sobre los principales actores involucrados:

Cuadro N° 1: Análisis del Costo-Beneficio desde la perspectiva de los actores involucrados

Involucrados	Efectos directos	Efectos indirectos
Estado peruano	- Restablece la coherencia del marco jurídico penal con la Constitución y los tratados internacionales, eliminando normas que debilitaban la persecución del delito - Mejora la coordinación interinstitucional entre las entidades que conforman el sistema de justicia penal.	- Reafirma el compromiso institucional del Estado con la legalidad, la justicia y la protección de los derechos fundamentales, fortaleciendo su legitimidad democrática. - Reduce el riesgo de observaciones o sanciones internacionales por incumplimiento de obligaciones convencionales.
Ministerio Público	- Recuperan la plena capacidad para investigar, juzgar y sancionar crímenes de lesa humanidad y de guerra sin limitaciones temporales ni exclusiones arbitrarias. - Cumplen con el mandato de ejercer control de convencionalidad, conforme lo ha recordado	- Se fortalece la autonomía funcional de los fiscales, incrementando la eficacia investigativa y el uso de herramientas procesales para enfrentar la criminalidad organizada. - Contribuye a mejorar la confianza ciudadana en la labor fiscal y a consolidar



**LEY QUE DEROGA NORMAS QUE FAVORECEN
LA IMPUNIDAD Y DEBILITAN LA LUCHA CONTRA
EL CRIMEN**

	la Corte IDH, frente a normas contrarias a la Convención Americana.	su rol de garante de la legalidad.
Poder Judicial	▪ Reestablece la facultad jurisdiccional plena para juzgar delitos graves con base en la ley penal vigente y sin interferencias legislativas. ▪ Elimina ambigüedades interpretativas que generan decisiones contradictorias y dilataciones procesales.	▪ Mejora la predictibilidad y coherencia de las decisiones judiciales, fortaleciendo la independencia judicial. ▪ Reafirma el principio de separación de poderes y la autoridad del Poder Judicial frente a presiones externas.
Ciudadanos	▪ Se garantiza que los delitos graves no queden impunes, fortaleciendo la seguridad ciudadana y el sentido de justicia. ▪ Se asegura que el sistema de justicia actúe con transparencia y eficacia.	▪ Se recupera la confianza ciudadana en las instituciones y se refuerza la legitimidad del sistema de justicia penal como instrumento de protección colectiva. ▪ Contribuye al fortalecimiento de la cultura cívica y del respeto al orden constitucional.

Fuente: Elaboración propia

III. EFECTOS DE LA VIGENCIA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La propuesta legislativa no modifica ni afecta las disposiciones contenidas en la Constitución Política del Perú, sino que se limita a derogar las Leyes 31751, 31990, 32054, 32108, 32138 y 32181, produciendo efectos positivos de alcance constitucional, legal, institucional y social.

En primer término, restablece la coherencia del ordenamiento jurídico nacional con el bloque de constitucionalidad y con los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano en materia de justicia penal, derechos humanos y lucha contra el crimen organizado. Con ello, se eliminan disposiciones que, aunque

**LEY QUE DEROGA NORMAS QUE FAVORECEN
LA IMPUNIDAD Y DEBILITAN LA LUCHA CONTRA
EL CRIMEN**

formalmente justificadas como medidas de "optimización" del sistema penal, generaron un debilitamiento efectivo de la capacidad del Estado para investigar y sancionar delitos graves. Tales normas, en conjunto, redujeron plazos de prescripción, limitaron la responsabilidad penal de personas jurídicas y organizaciones políticas, restringieron las herramientas procesales de investigación, y crearon incentivos para la impunidad en casos de corrupción y criminalidad organizada.

Desde el punto de vista normativo, la derogación de estas leyes no genera vacíos ni conflictos jurídicos, ya que no suprime tipos penales ni introduce nuevas figuras, sino que corrige distorsiones estructurales que afectaban la coherencia y eficacia del sistema penal. Con su eliminación, se restituye la vigencia plena del principio de legalidad y del deber estatal de prevenir, investigar, juzgar y sancionar los delitos con proporcionalidad y eficacia, en cumplimiento de la Constitución Política del Perú, así como de los compromisos derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

En el ámbito institucional, la medida fortalece la independencia y autonomía funcional de las entidades encargadas de la persecución penal y la administración de justicia, particularmente del Ministerio Público y el Poder Judicial. Al eliminar interferencias legislativas que restringían sus facultades, se consolida el principio de separación de poderes y se reafirma la función constitucional de estos órganos como garantes del Estado de Derecho. De igual modo, se refuerza la capacidad del sistema de justicia para enfrentar fenómenos complejos como el crimen organizado, la corrupción sistémica y la infiltración de intereses ilegales en la vida política y económica del país.

En el plano constitucional, la derogación contribuye al cumplimiento del deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia, conforme al artículo 44 de la Constitución, y reafirma la obligación de respetar y proteger los derechos fundamentales de las personas, asegurando que las normas legales no sean utilizadas como instrumentos de protección indebida frente a la acción de la justicia. Asimismo, evita la erosión del principio de igualdad ante la ley y la generación de responsabilidad internacional por incumplimiento de obligaciones convencionales asumidas por el Perú en el marco del sistema interamericano y de las Naciones Unidas.

Desde una perspectiva social, la medida restablece la confianza ciudadana en el sistema de justicia y en la institucionalidad democrática, al eliminar normas percibidas como retrocesos en la lucha contra la impunidad. Su aprobación representa una señal clara de compromiso político y ético con la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha frontal contra el crimen y la corrupción, contribuyendo a reconstruir la legitimidad del Estado ante la ciudadanía.

En este entendimiento, debe quedar claro que la vigencia de la presente ley no altera los principios de legalidad, irretroactividad ni debido proceso, sino que

**LEY QUE DEROGA NORMAS QUE FAVORECEN
LA IMPUNIDAD Y DEBILITAN LA LUCHA CONTRA
EL CRIMEN**

garantiza que las investigaciones y procesos judiciales se conduzcan conforme al marco normativo y convencional vigente, respetando en todo momento los derechos fundamentales de las personas procesadas y las garantías del Estado de Derecho.

En conjunto, esta iniciativa restituye la integridad y coherencia del sistema jurídico nacional, reafirma el compromiso del Perú con los valores universales de justicia, responsabilidad y legalidad, y consolida su posición en la comunidad internacional como un Estado que no tolera la impunidad ni las reformas regresivas que debiliten la persecución penal y la lucha contra el crimen organizado.

IV. VINCULACIÓN CON LA AGENDA LEGISLATIVA Y CON LAS POLÍTICAS DEL ACUERDO NACIONAL

La iniciativa legislativa guarda concordancia con los siguientes temas contemplados en la Agenda Legislativa para el período anual de sesiones 2024-2025⁸

- **Tema N° 22:** Modificaciones al Código Penal.
- **Tema N° 23:** Modificaciones al Código Procesal Penal.
- **Tema N° 95:** Lucha contra la corrupción.
- **Tema N° 97:** Modernización y acceso en el sistema de justicia.

Asimismo, el presente proyecto de ley se encuentra enmarcado en las siguientes políticas de Estado del Acuerdo Nacional:

- **Primera:** Fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho.
- **Vigésima Cuarta:** Afirmación de un Estado eficiente y transparente.
- **Vigésimo Sexta:** Promoción de la ética y la transparencia, y erradicación de la corrupción.
- **Vigésimo Octava:** Plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y acceso a la justicia e independencia judicial.

⁸

Aprobada por Resolución Legislativa del Congreso N° 006-2024-2025-CR.